广州市花都区“4•7”一般生产经营性道路交通事故调查报告书

事故单位：广州市恒通运输有限公司

事故日期：2022 年 4 月 7 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：一般生产经营性道路交通事故

广州市花都区“4•7”一般生产经营性道路

交通事故调查组

广州市花都区“4•7”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2022年4月7日13时43分许，位于花都区三东大道东进三东大道西东49米处，发生一起一般生产经营性道路交通事故，事故造成1人受伤送院治疗，两车部分损坏的交通事故，其中伤者经医院救治无效于当日下午死亡。事故造成直接经济损失约102万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，4月28日，经区政府批准成立了由区应急管理局王志勇局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和花城街等部门派员组成的广州市花都区“4•7”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源

头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，**广州市花都区“4•7”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2022 年 4 月 7 日，根据公司工作安排，常凌彬驾驶粤 ADQ363 号重型自卸货车在花都区花都广场旁一工地运送淤泥到花都区花山镇东湖村淤泥场。

2022 年 4 月 7 日上午，常凌彬驾驶粤 ADQ363 号重型自卸货车运送了 3 次淤泥到花都区花山镇东湖村淤泥场。中午 12 点左右，常凌彬吃完中午饭，接着休息了半个小时左右就开始驾驶车辆运送淤泥，在下午第一次运送淤泥到花都区花山镇东湖村淤泥场返回花都区花都广场旁一工地途中，在 13 时 43 分许时，常凌彬驾驶粤 ADQ363 号重型自卸货车沿花都区三东大道东由东往西行驶至三东大道东进三东大道西东 49 米处时，遇前方由黄佩珍驾驶的无号牌两轮电动车沿三东大道东由东往西行驶至三东大道东进三东大道西东 49 米处，因忽视安全，粤 ADQ363 号重型自卸货车右侧车头位置追尾发生碰撞，黄佩珍倒地，常凌彬听到车

外的异响后，停车下车检查，发现粤 ADQ363 号重型自卸货车右侧有一辆两轮电动车和一名人员倒在车旁，常凌彬看到后马上联系 120、110 和其所属公司车队长；黄佩珍经送院救治无效于当日下午死亡，两车部分损坏的一般道路交通事故。（如下图所示）



图 1：上图为花都区三东大道东由东往西行驶至三东大道东进三东大道西东 49 米处的路面（由东往西拍摄），可见主干道最右边的机动车道与路肩的非机动车道有白色围栏隔离。



图 2：上图为粤 ADQ363 号重型自卸货车行驶在花都区三东大道东由东往西行驶由至路肩第二条车道转到第一车道。



图 3：上图为粤 ADQ363 号重型自卸货车行驶在花都区三东大道东由东往西行驶至路肩第一车道时，碰倒通向行驶的黄佩珍，并从其身上碾压过去。

图示　粤 ADQ363 号重型自卸货车行车右侧记录仪情况



图 7：上图为事故现场概照，显示现场车道、路肩、路旁、车道分隔线、路中标线与电子警察、交通信号灯等情况。

图示　事故发生后现场概照情况

（二）视频监控情况

粤 ADQ363 号重型自卸货车行车记录仪的视频资料：2022 年 4 月 7 日 13 时 42 分 42 秒，看到粤 ADQ363 号重型自卸货车沿花都区三东大道东由东往西行驶北侧路面自路肩机非分离护栏第三车道转入第二车道由东往西行驶；在 13 时 42 分 57 秒，看到粤 ADQ363 号重型自卸货车沿花都区三东大道东由东往西行驶北侧路面自路肩机非分离护栏第二车道转入第一车道由东往

西行驶；在13时43分05秒，看到粤ADQ363号重型自卸货车沿花都区三东大道东由东往西行驶北侧路面自路肩机非分离护栏第一车道由东往西行驶，全车已在第一车道正常行驶；在13时43分09秒，看到粤ADQ363号重型自卸货车沿花都区三东大道东由东往西行驶北侧路面自路肩机非分离护栏第一车道由东往西行驶，在视频的机非分离栏处看到黄佩珍驾驶两轮电动车与分离栏碰撞，分离栏向路肩凸出去；在13时43分10秒，看到粤ADQ363号重型自卸货车右后轮从黄佩珍身上辗轧过去，货车右后轮明显有颠簸感；在13时43分13秒，看到粤ADQ363号重型自卸货车停车。

（三）事发道路情况

事故发生在三东大道西东49米处，根据现场调查，该事故点地面标线齐全，道路两侧设有机非分隔护栏。

三东大道全长12.125公里，西起107国道，东至大广高速公路；该路车行道宽度为32m，人行道宽度为3m，全程均为沥青路面。道路建设技术标准主要参照规范：《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JCJ50-2001）、《城市道路交通标志》（GB 5768-2009）、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23872-2009）、《公路交通交通标志反光膜》(GB/T 18833-20012)、《路面标线涂料》(JT/T280-2004)。该道路现定位为城市主干道，现该路段由花都区城区市政设施维护中心负责维护管养，区城区市政设施维护中

心根据养护技术规范进行养护。道路验收、道路设施设置情况与标准、规范均符合。肇事时为白天，天气晴，路面干燥，视线一般，车流较多，事故现场监控及肇事粤ADQ363号牌重型自卸货车设有视频监控可以记录到事故经过。经查,事故路段业主单位：花都区交通局，道路管养单位：花都区交通局。事故路段近三年一般程序处理的事故为1宗，亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。

（四）事发路段存在的主要问题

事故路段近三年一般程序处理的事故为1宗,亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。经调查，事故发生路段缺少警示标志，存在隐患。

（五）事故车辆情况

1.粤ADQ363号重型自卸货车，机动车所有人：广州市恒通运输有限公司，登记地址：广州市花都区花城街茶园中路46号之二十二103铺，登记性质为：货运，车辆年审和保险均在有效期内，车辆状态：正常，有道路运输资格，车辆核定载质量15420千克，事故时空载。近两年共41条违章（均已处理）

2.**无号牌两轮电动车**：车架号：SX2018207010572;电机号：1805000684;事发时实际支配人：黄佩珍。事发时黄佩珍已佩戴安全头盔。

3.涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况
1	粤ADQ363号重型自卸货车	粤ADQ363号重型自卸货车的制动性能合格，转向性能不合格，事发时的行驶速度为24.1KM/H。
2	无号牌两轮轻便摩托车	无号牌（车架号：SX2018207010572）凯骑牌两轮轻便摩托车制动性能不合格，转向性能合格；事发时的行驶速度为24.1KM/H。

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆速度检验报告、道路交通事故车辆属性检验报告）

4.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统
1	粤ADQ363号重型自卸货车	合格	不合格
2	无号牌（车架号：SX2018207010572)凯骑牌两轮轻便摩托车	不合格	合格

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告）

粤 ADQ363 号重型自卸货车在发生事故时为空车状态。



图示　粤 ADQ363 号重型自卸货车事故后情况

（五）涉事企业情况

1. 企业基本情况

广州市恒通运输有限公司（以下称“恒通公司”）[①]。取得广州市花都区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》[②]，该单位的法定代表人为钟炽江，车队长为王志军。公司名下共有车辆68 辆,其中非营运车辆2 辆，货运车辆66 辆，车辆所有人均为恒通公司。

2. 企业名下车辆历史违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询恒通公司名下66辆货运车辆近两年（2020年4月7日至2022年4月7日）有66辆车辆存在交通违法行为10次以上。（证据材料：交警DG系统查询）

恒通公司的66辆名下车辆违法信息10条以上，占恒通公司货运车辆总数66台）比例为100%，超过5%的要求。其中，本次事故车辆(粤ADQ363号重型自卸货车)在两年内违法次数41次。

序号	车牌	近两年违章次数	备注
1	粤ADH610	33	
2	粤ADH859	37	
3	粤ADK496	50	

①名称：广州市恒通运输有限公司；法定代表人：钟炽江；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91440101MA5CMDXK6Y；成立日期：2019年03月12日；住所：广州市花都区花城街茶园中路46号之二十二103铺；登记日期：2022年1月14日，经营范围：道路运输业，注册资本：伍佰万元（人民币）。

②业户名称：广州市恒通运输有限公司；地址：广州市花都区花城街茶园中路46号之二十二103铺；粤交运管许可穗字440100131537号；经营范围：普通货运，证件有效期2019年04月23日至2023年6月30日。

4	粤 ADL792	29	
5	粤 ADL976	23	
6	粤 ADM535	36	
7	粤 ADN115	25	
8	粤 ADQ363	41	事故车辆
9	粤 ADQ756	42	
10	粤 ADR531	22	
11	粤 ADR900	41	
12	粤 ADS671	50	
13	粤 ADW825	44	
14	粤 ABD527	42	
15	粤 ABF971	43	
16	粤 ABG456	46	
17	粤 ABK583	39	
18	粤 ABK672	29	
19	粤 ABP223	36	
20	粤 ABT921	44	
21	粤 ABX413	32	
22	粤 ACB318	35	
23	粤 ACB788	44	
24	粤 ACB978	34	
25	粤 ACB981	37	

26	粤 ACC122	27	
27	粤 ACC202	19	
28	粤 ACC326	49	
29	粤 ACC812	49	
30	粤 ACD795	56	
31	粤 ACE345	25	
32	粤 ACE539	47	
33	粤 ACF272	27	
34	粤 ACF732	39	
35	粤 ACG003	37	
36	粤 ACJ429	32	
37	粤 ACJ507	53	
38	粤 ACK326	40	
39	粤 ACL676	37	
40	粤 ACN721	47	
41	粤 ACP415	27	
42	粤 ACQ171	52	
43	粤 ACQ613	28	
44	粤 ACQ977	34	
45	粤 ACR915	30	
46	粤 ACS251	36	
47	粤 ACT080	51	

48	粤 ACU511	43	
49	粤 ACW189	25	
50	粤 ACW969	49	
51	粤 ACY902	57	
52	粤 ADA366	50	
53	粤 ADB376	30	
54	粤 ADC507	38	
55	粤 ADC575	21	
56	粤 ADC579	46	
57	粤 ADC985	22	
58	粤 ADE088	46	
59	粤 ADE306	39	
60	粤 ADF452	46	
61	粤 ADF886	40	
62	粤 ADG107	29	
63	粤 ADG276	30	
64	粤 ADG917	36	
65	粤 ADG987	34	
66	粤 ACZ519	26	

（证据材料：广东省公安交通管理大数据平台查询）

3. 肇事司机近三年违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询肇事司机常凌彬近三年（2019年4月7日至2022年4月7日）存在交通违法信息共有35条记录。（证据材料：交警DG系统查询）

4. 企业存在的主要问题

①恒通公司名下车辆交通违章较多，未针对公司名下车辆交通违章较多的安全隐患作出有效的整改措施。

②恒通公司未如实记录2022年1月份货运车辆载物超载、不遵守交通法规交通违章的安全隐患。

（六）相关人员情况

1.常凌彬,男,47岁,汉族,户籍地址:广州市花都区,持“A2E”型机动车驾驶证,有效期限2020年5月23日至长期,驾驶粤ADQ363号重型自卸货车,无损害，持有道路运输从业人员从业资格证。经对常凌彬血液进行乙醇含量测定，证实：事发时常凌彬的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

2.黄佩珍,女,45岁,汉族,户籍地址:广州市花都区，持有“C1”型机动车驾驶证，有效期：长期；驾驶普通二轮两轮电动车,死亡。经对黄佩珍血液进行乙醇含量测定，证实：事发时黄佩珍的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、暨南大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约102万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2022年4月7日13：47：23，广州市公安局110指挥中心接到交通事故的警情，称在上址发生电动车和车相撞交通事故，现场1人受伤严重需要120，有现场。接报后，花都区交警大队马上派出民警赶赴事故现场进行处置，

14时02分，民警到达现场进行处置，

［证据材料：交通警情单］

（二）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好。

三. 道路交通事故责任认定情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：

本事故因常凌彬驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动

车的正常行驶，是造成此事故的全部原因。

1.常凌彬的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]和第二十二条第一款[②]之规定。

2.根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一款（一）项[③]之规定，由常凌彬承担此事故的全部责任,黄佩珍不承担此事故责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》）

四、事故原因

根据事故调查组调查认定，事故原因如下：

事故主要原因

常凌彬驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶，是造成此事故的全部原因。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及追责建议

常凌彬，肇事车辆粤ADQ363号重型自卸货车车辆驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，未遵守道路交

①《道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

②《道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

③《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第二十二条第一款之规定，造成事故，对事故的发生负全部责任，**常凌彬**涉嫌犯罪，**建议由公安机关立案侦查并吊销常凌彬机动车驾驶证**。

（二）其它处理建议

恒通公司，肇事车辆（粤 ADQ363 号重型自卸货车）登记所有人；1、该单位名下车辆交通违章较多，被市公安局交警支队通报为高风险企业，未针对公司名下车辆交通违章较多的安全隐患作出有效整改措施，积极消除隐患，降低风险；2、该单位未如实记录 2022 年 1 月份货运车辆载物超载、不遵守交通法规交通违章存在的安全隐患。**建议由花都区交通运输局对恒通公司违法行为依法做出处理。**

六、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶导致发生事故的一般生产经营性道路交通责任事故，在事故中暴露的教训极为典型，为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）区交通运输局。要深刻汲取事故教训，加强道路安全监管，要针对事故暴露出的问题，剖析问题根源，查找工作短板。区交通运输局要向全区取得道路运输经营许可证的运输企业通报该起事故，吸取事故教训，提高安全生产意识。

（二）恒通公司。1、加强对运输司机的安全教育和培训，对不到场培训的司机进行内部通报，并做出处理；2、对公司名下车辆进行一次制动性能、转向性能和灯光性能等进行大排查，杜绝车辆存在性能不合格情况；3、加强对运输司机的交通违法行为的教育和培训，严格自觉遵守交通安全法律法规和各项规章制度，每月对车辆违法信息进行通报。4、对运输司机进行一次行驶盲区安全教育和培训，采取观看视频与现场实操等形式，加强司机对驾驶盲区的认知；5、认真排查公司存在的安全隐患是否已记录，并向司机进行通报。

(三) 交警大队。要深刻汲取事故教训，对该事发路段局部位置进行优化调整，做出以下整改：路段双向非机动车道增设“非机动车行驶”指示标志及地面标识；事故路段双向增设注意非机动车和慢行警告标志、红蓝爆闪灯。辖区中队加大“七进”宣传教育力度以及强化驾驶员的安全意识，通报事故案例，减少该类事故的发生。

（此页无正文）

广州市花都区“4•7”一般生产经营性道路
交通事故调查组
（花都区应急管理局代章）
2022 年 6 月 29 日